הסכם שירות לסוכנות נסיעות

שימוש במערכת PALAMI • כולל נספח עיבוד מידע

בין

PALAMI

שם החברה _____

ח.פ. _____

כתובת _____

אימייל info@palami.io

טלפון 054-2245627

(להלן: "PALAMI")

לבין

הסוכנות

שם הסוכנות _____

ח.פ. / ע.מ. _____

כתובת _____

איש או אשת קשר _____

טלפון ואימייל _____

(להלן: "הסוכנות")



בקצרה, לפני הסעיפים

- **גוררים מסמכים, PALAMI מסדרת.** הנוסעים מקבלים קישור אחד עם כל פרטי הנסיעה.
- **בלי התחייבות לתקופה.** אפשר להפסיק בכל עת בהודעה של 30 יום.
- **המערכת מציעה, אתם מאשרים.** לפני כל פרסום עוברים על הפרטים ומאשרים.
- **מחיר הוגן ושקוף.** שינוי מחיר רק בהודעה של 30 יום, וקרדיטים שנרכשו שומרים על ערכם.
- **משלמים רק על מה שנשלח.** קרדיט נצרך פעם אחת לנסיעה, בפרסום הראשון.
- **המידע של הלקוחות שלכם שייך לכם.** אנחנו לא מוכרים אותו ולא מאמנים עליו מודלים.
- **נוסע לא נשאר באמצע הדרך.** גם בעיכוב בתשלום או בסיום ההסכם, נסיעה שכבר יצאה לא נחסמת.
- **בסיום המידע חוזר אליכם** ואחר כך נמחק, כולל מהגיבויים.

התקציר נועד להקל על הקריאה. הנוסח המחייב הוא הסעיפים שלמטה והנספחים.

לכן הוסכם בין הצדדים כך:

1 על מה ההסכם

1.1 PALAMI מפעילה מערכת מקוונת (SaaS) לסוכני נסיעות: מעלים לתיק הנסיעה מסמכים (כגון אישורי טיסה, מלון, רכב וביטוח), המערכת מזהה אותם, קוראת מהם את הפרטים ומתייקת אותם, והנוסעים מקבלים קישור אחד לאפליקציית נסיעה עם הלו״ז, המסמכים, מידע לחירום וצ׳אט (להלן: "השירות").

1.2 ההסכם קובע את התנאים לשימוש של הסוכנות ושל העובדים שלה בשירות, ואת האופן שבו PALAMI מעבדת בשביל הסוכנות מידע על הלקוחות שלה.

1.3 נספח א׳ (מסלול ומחיר), נספח ב׳ (עיבוד מידע) ונספח ג׳ (ספקי משנה) הם חלק מההסכם. כל ההסכם נחתם פעם אחת.

1.4 PALAMI היא ספקית טכנולוגיה. היא אינה סוכנות נסיעות, אינה צד להזמנות שבין הסוכנות ללקוחותיה או לספקים, ואינה אחראית לשירותי התיירות עצמם. מול הנוסעים הסוכנות נשארת האחראית לפי ההסכמים שלה איתם.

2 החשבון והמשתמשים

2.1 החשבון מופעל אחרי שההסכם נחתם. מנהל או מנהלת הסוכנות מגדירים את המשתמשים מטעמה (מנהלים וסוכנים) ואת ההרשאות שלהם. העובדים לא חותמים בנפרד: ההסכם ותנאי השימוש חלים גם עליהם.

2.2 כל משתמש נכנס עם פרטי גישה אישיים. הסוכנות דואגת שהמשתמשים ישמרו עליהם, אחראית לפעולות שנעשות בחשבון שלה, ותודיע ל־PALAMI בהקדם אם יש חשש לשימוש לא מורשה. כשעובד מסיים את עבודתו, הסוכנות משביתה את המשתמש שלו או מבקשת זאת מ־PALAMI.

2.3 אין להשתמש בשירות בניגוד לדין, להעלות תוכן פוגעני או קוד זדוני, לנסות לעקוף את מנגנוני האבטחה, או למכור את השירות לאחרים.

3 המערכת מציעה, אתם מאשרים

3.1 המערכת קוראת את המסמכים בעזרת בינה מלאכותית. מה שהיא קוראת הוא הצעה: שדה שהמערכת לא בטוחה בו מסומן "לטיפול", ועדכון לאירוע קיים מוצג לאישור לפני שהוא משתנה.

3.2 לפני הפרסום הראשון של נסיעה, ולפני פרסום עדכונים, מי שמטפל בנסיעה מטעם הסוכנות עובר על הפרטים ומאשר. עם האישור, האחריות לנכונות מה שהנוסעים רואים עוברת לסוכנות. כל אישור נרשם בהיסטוריית הפעולות, עם השם והשעה.

3.3 אם הסוכנות מפעילה עדכון אוטומטי למסמכים חדשים, היא אחראית גם למסמכים שמתפרסמים בלי אישור. שינוי באירוע קיים תמיד נשאר באישור.

3.4 PALAMI אחראית לכך שמה שאושר יוצג לנוסעים כפי שאושר. טעות שנוצרה במערכת אחרי האישור היא באחריות PALAMI.

3.5 הסוכנות מצהירה שיש לה זכות להעלות את המסמכים והמידע לשירות, ושמסרה ללקוחותיה את ההודעה הנדרשת לפי דין. PALAMI מספקת לשם כך תבניות מוכנות (מדיניות פרטיות, תנאי שימוש לנוסע והצהרת נגישות), ומעדכנת אותן כשהחוק משתנה.

4 מחיר ותשלום

4.1 המסלול, המחירים ותנאי התשלום מפורטים בנספח א׳. המחירים אינם כוללים מע״מ, שיתווסף לפי הדין, ו־PALAMI תוציא חשבונית על כל תשלום.

4.2 במסלול בנק נסיעות משלמים רק על נסיעות שנשלחות לנוסעים: קרדיט נצרך פעם אחת לנסיעה, בפרסום הראשון. טיוטות, עדכונים ופרסום חוזר של אותה נסיעה לא צורכים קרדיט, וגם לא נסיעה שבוטלה לפני הפרסום.

4.3 שינוי מחיר יימסר באימייל 30 יום מראש לפחות, ויחול רק על רכישות שאחרי מועד השינוי. קרדיטים שכבר נרכשו שומרים על ערכם עד תום תוקפם. מי שלא מסכים לשינוי רשאי לסיים את ההסכם לפני שהוא חל, לפי סעיף 10.5.

4.4 אם תשלום מתעכב, PALAMI תשלח תזכורת. אם התשלום לא הוסדר 14 יום אחרי התזכורת, PALAMI רשאית לעצור את פרסום הנסיעות החדשות עד שיוסדר. נסיעות שכבר פורסמו ממשיכות לעבוד לנוסעים, ומסך החירום לא נחסם בגלל חוב.

5 זמינות, תמיכה ושיפורים

5.1 PALAMI פועלת כדי שהשירות יהיה זמין ויעבוד כראוי, בזהירות ובמיומנות מקצועיות סבירות. עבודות תחזוקה מתוכננות ייעשו ככל האפשר בשעות שקטות ובהודעה מראש. בתקלה, מסך החירום של הנוסעים מקבל עדיפות ראשונה. אפליקציית הנוסע שומרת את פרטי הנסיעה במכשיר וממשיכה לעבוד גם בלי אינטרנט.

5.2 השירות נשען על רשתות תקשורת ועל ספקים חיצוניים (כגון שירותי ענן, SMS, WhatsApp והתראות בטלפון). PALAMI לא יכולה להבטיח שכל הודעה או התראה תגיע בזמן, ולכן מידע דחוף לנוסע כדאי למסור גם בטלפון.

5.3 התמיכה ניתנת בערוצים ובשעות שבנספח א׳. בתקלה שמשביתה את השירות PALAMI תטפל בהקדם האפשרי, גם מחוץ לשעות האלה.

5.4 PALAMI משפרת את השירות כל הזמן ורשאית להוסיף, לשנות או להסיר יכולות. שינוי שפוגע באופן מהותי ביכולת מרכזית שהסוכנות משתמשת בה יימסר 30 יום מראש, והסוכנות רשאית במקרה כזה לסיים את ההסכם לפי סעיף 10.5.

6 המידע שלכם, הקניין שלנו

6.1 המסמכים והמידע שהסוכנות ומשתמשיה מעלים, ומידע הנוסעים, שייכים לסוכנות (להלן: "מידע הלקוחות"). PALAMI משתמשת בהם רק כדי לתת את השירות, לפי נספח ב׳. PALAMI לא מוכרת אותם ולא משתמשת בהם כדי לאמן מודלים של בינה מלאכותית.

6.2 המערכת, הקוד, העיצוב, המותג PALAMI וכל שיפור בהם שייכים ל־PALAMI. הסוכנות מקבלת זכות שימוש אישית, לא בלעדית ולא ניתנת להעברה, לתקופת ההסכם.

6.3 הסוכנות מתירה ל־PALAMI להציג את השם והלוגו שלה בתוך השירות, מול הנוסעים שלה. שימוש בשם או בלוגו מחוץ לשירות, למשל ברשימת לקוחות באתר, ייעשה רק בהסכמה בכתב (אימייל מספיק), ואפשר לבטל אותה בכל עת.

6.4 PALAMI רשאית להשתמש בנתונים סטטיסטיים מצטברים שאינם מזהים (למשל כמה מסמכים תויקו אוטומטית), כדי לתפעל ולשפר את השירות. הנתונים האלה לא כוללים פרטים של נוסעים או תוכן של מסמכים.

6.5 הצעות ומשוב על השירות מתקבלים בתודה, ו־PALAMI רשאית להשתמש בהם בלי תמורה ובלי התחייבות.

7 פרטיות ואבטחת מידע

7.1 לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, הסוכנות היא בעלת השליטה במאגר המידע של לקוחותיה, ו־PALAMI היא המחזיק שמעבד את המידע בשבילה, רק לפי ההסכם ולפי הוראות הסוכנות.

7.2 כל צד יקיים את החובות שהדין מטיל עליו. העיבוד, האבטחה, ספקי המשנה, הדיווח על אירוע אבטחה והחזרת המידע בסוף ההתקשרות מפורטים בנספח ב׳, בהתאם לתקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז–2017. בעניין פרטיות, נספח ב׳ גובר על כל הוראה אחרת.

8 סודיות

8.1 כל צד ישמור בסוד מידע עסקי של הצד השני שהגיע אליו בקשר להסכם (כגון מחירים, לקוחות, ספקים ופרטים טכניים), וישתמש בו רק לצורך ההסכם. החובה לא חלה על מידע שהיה ידוע לציבור, שהגיע כדין ממקור אחר, או שגילויו נדרש לפי דין.

8.2 חובת הסודיות נמשכת שלוש שנים אחרי סיום ההסכם. על מידע אישי של נוסעים היא חלה ללא הגבלת זמן.

9 אחריות

9.1 PALAMI לא מתחייבת שהשירות יפעל בלי תקלות או שקריאת המסמכים תהיה מדויקת תמיד. לכן השירות בנוי כך שהשדות שהמערכת לא בטוחה בהם מסומנים, ושמי שמטפל בנסיעה מאשר לפני הפרסום (סעיף 3).

9.2 אף צד לא יהיה אחראי כלפי השני לנזק עקיף או תוצאתי, כגון אובדן רווח, הכנסה או מוניטין.

9.3 האחריות הכוללת של כל צד כלפי השני, מכל סיבה הקשורה להסכם, מוגבלת לסכום ששולם ל־PALAMI ב־12 החודשים שלפני האירוע שגרם לנזק, ולא פחות מ־5,000 ₪.

9.4 על הפרה של נספח ב׳ (עיבוד מידע) או של חובת הסודיות, התקרה היא פי שלושה מהסכום שבסעיף 9.3.

9.5 ההגבלות בסעיף זה לא חלות על נזק שנגרם בכוונה או ברשלנות חמורה, על נזק גוף, ולא על החובה לשלם על השירות.

9.6 אף צד לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם מנסיבות שאינן בשליטתו, כגון מלחמה, אסון טבע, השבתה כללית של ספקי תקשורת או ענן, ובלבד שיודיע לצד השני ויפעל לצמצם את ההשפעה.

10 תקופה וסיום

10.1 ההסכם נכנס לתוקף בחתימה ונמשך ללא הגבלת זמן, בלי התחייבות לתקופה מינימלית.

10.2 הסוכנות רשאית לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה באימייל 30 יום מראש. PALAMI רשאית לסיים אותו בהודעה 60 יום מראש.

10.3 כל צד רשאי לסיים את ההסכם מיד אם הצד השני הפר אותו הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך 14 יום מקבלת הודעה, או אם נפתחו נגדו הליכי חדלות פירעון שלא בוטלו תוך 60 יום.

10.4 קרדיטים שלא נוצלו נשארים בחשבון עד תום תוקפם, ואם הסוכנות חוזרת בתוך התקופה הזו, אפשר להמשיך להשתמש בהם.

10.5 אם PALAMI מסיימת את ההסכם שלא בגלל הפרה של הסוכנות או מפסיקה את השירות, או אם הסוכנות מסיימת אותו בגלל שינוי לפי סעיפים 4.3, 5.4 או 11, PALAMI תחזיר את החלק היחסי ששולם על קרדיטים שלא נוצלו ועל דמי מנוי ששולמו מראש.

10.6 אחרי הסיום יש לסוכנות 30 יום לייצא את התיקים והמסמכים. נסיעה שמתקיימת ביום הסיום נשארת זמינה לנוסעים עד 7 ימים אחרי החזרה, כדי שאף נוסע לא יישאר בלי המסמכים שלו באמצע הדרך. אחר כך המידע נמחק לפי נספח ב׳.

10.7 הוראות שמטבען נמשכות גם אחרי הסיום (תשלום, סודיות, אחריות, פרטיות ומחיקת מידע) ממשיכות לחול.

11 שינויים בהסכם

11.1 PALAMI רשאית לעדכן את ההסכם. שינוי מהותי יישלח באימייל 30 יום לפני שיחול, עם הסבר קצר על מה השתנה. אם הסוכנות לא מסכימה, היא רשאית לסיים את ההסכם לפני מועד השינוי, לפי סעיף 10.5.

11.2 שינוי שמצמצם את ההגנה על מידע הלקוחות בנספח ב׳ ייעשה רק בהסכמה בכתב. שינוי שנדרש לפי דין יכול לחול מוקדם יותר.

12 כללי

12.1 על ההסכם יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב–יפו.

12.2 הודעות יישלחו באימייל לכתובות שבראש ההסכם (או לכתובת אחרת שצד הודיע עליה), ויראו אותן כמתקבלות ביום העסקים שאחרי השליחה.

12.3 אפשר לחתום על ההסכם בחתימה אלקטרונית או בחתימה ידנית סרוקה. עותק סרוק או חתום אלקטרונית דינו כמקור.

12.4 הסוכנות לא תעביר את ההסכם לאחר בלי הסכמת PALAMI, שלא תסורב בלי סיבה סבירה. PALAMI רשאית להעביר את ההסכם לחברה שתירשם להפעלת PALAMI, או לגוף שירכוש את פעילותה, בהודעה מראש ובלבד שהתנאים לא ייפגעו.

12.5 ההסכם ונספחיו הם כל ההסכמות בין הצדדים בעניין השירות. ויתור או ארכה במקרה אחד אינם ויתור לעתיד, ואם סעיף כלשהו לא יהיה תקף, שאר ההסכם ימשיך לחול.

PALAMI

מסלול, מחיר ותשלום

המסלול והמחירים נקבעים בהסכמה וממולאים לפני החתימה. מסמנים את מה שרלוונטי.

☐ מסלול בנק נסיעות (ברירת המחדל)

רוכשים מראש חבילת קרדיטים. קרדיט נצרך פעם אחת לנסיעה, בפרסום הראשון ללקוח.

חבילה	מספר קרדיטים	מחיר לפני מע״מ	תוקף מיום הרכישה
_____	_____	_____ ₪	_____ חודשים
_____	_____	_____ ₪	_____ חודשים
_____	_____	_____ ₪	_____ חודשים

מספר הנוסעים בנסיעה	קרדיטים לנסיעה
עד 6 נוסעים	1
7 עד 20 נוסעים	2
יותר מ־20 נוסעים	חבילת קבוצה, במחיר שמוסכם מראש

הקרדיטים שתוקפם קרוב נצרכים ראשונים. המערכת מתריעה כשהיתרה נמוכה, ו־30 יום לפני שקרדיטים פגים.

☐ דמי פלטפורמה

_____ ₪ לחודש לפני מע״מ, עבור עד _____ משתמשים.

☐ תוספות לפי שימוש

הודעות SMS ו־WhatsApp לנוסעים: _____ ₪ להודעה, או _____

☐ הטבת מצטרפים ראשונים

_____ נסיעות ראשונות בלי חיוב. המחירים בנספח זה לא יעלו עד _____. אחר:

_____

תשלום ותמיכה

☐ כרטיס אשראי ☐ העברה בנקאית · מועד התשלום: _____

תמיכה: info@palami.io · 054-2245627 · ימים ושעות: _____

איש או אשת קשר לענייני פרטיות ואבטחת מידע בסוכנות: _____

נספח ב׳

עיבוד מידע ואבטחת מידע

PALAMI

נספח זה הוא הסכם ההתקשרות עם גורם חיצוני לפי תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז–2017. הסוכנות הוא בעלת השליטה במאגר ("בעל המאגר" בלשון התקנות) ו־PALAMI היא המחזיק.

נושא	מה מוסכם
המידע ומטרת העיבוד	פרטי לקוחות ונוסעים (שם, נייד, אימייל, מספר נוסעים), פרטי הנסיעה (טיסות, לינה, רכב, ביטוח, סיורים ואירועים), מסמכי ההזמנה והשוברים שמועלים, הודעות בצ׳אט, הגדרות והסכמות של נוסעים, ופרטי המשתמשים מטעם הסוכנות. המטרה היחידה: לתת את השירות לפי ההסכם. השירות לא נועד לשמירת צילומי דרכונים, ואין להעלות אותם.
המערכות שאליהן יש גישה	מערכת PALAMI בלבד: מערכת הסוכן, אפליקציית הנוסע ומערכת הניהול הפנימית, על תשתית הענן של ספקי המשנה בנספח ג׳.
סוג העיבוד	קליטה ואחסון של מסמכים, זיהוי וקריאה של פרטים בבינה מלאכותית, תיוק, הצגה לנוסעים, שליחת הודעות והתראות, גיבוי, תמיכה ומחיקה. PALAMI פועלת רק לפי ההסכם והוראות הסוכנות. המסמכים והמידע לא משמשים לאימון מודלים.
תקופה, החזרה ומחיקה	לכל תקופת ההסכם. נסיעה נשמרת 12 חודשים אחרי החזרה כברירת מחדל (הסוכנות בוחרת 6 עד 24 חודשים), ואז נמחקת, כולל מהגיבויים תוך 30 יום. בסיום ההסכם המידע זמין לייצוא 30 יום ואז נמחק, ו־PALAMI תאשר את המחיקה בכתב לפי בקשה. נשמרים רק: היסטוריית גישה ופעולות 24 חודשים, רשומות חיוב 7 שנים ותיעוד הסכמה עד 7 שנים, כנדרש בדין.
אמצעי אבטחה	PALAMI מקיימת את חובות המחזיק בתקנות אבטחת מידע, ברמת אבטחה בינונית לפחות: נוהל אבטחה כתוב, הצפנה בהעברה ובאחסון, בקרת גישה לפי תפקיד, תיעוד גישה ופעולות, גיבויים ובדיקות תקופתיות. כניסה של צוות PALAMI לחשבון נעשית רק באישור, וכל צפייה במסמך רגיש נרשמת.
התחייבות הצוות	כל מי שמקבל גישה מטעם PALAMI חותם על התחייבות לשמור על סודיות המידע, להשתמש בו רק לפי ההסכם ולקיים את אמצעי האבטחה, ומקבל הדרכה מתאימה.
ספקי משנה	PALAMI נעזרת רק בספקי המשנה שבנספח ג׳, ומחייבת כל אחד מהם בהסכם בתנאים שבנספח זה. ספק חדש יימסר 30 יום מראש, והסוכנות רשאית להתנגד מסיבה סבירה או לסיים את ההסכם לפי סעיף 10.5.
העברה לחו״ל	מידע מועבר מחוץ לישראל רק לפי תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס״א–2001, עם התחייבות בכתב של הספק לשמור על המידע ולא להעבירו לאחרים.
אירוע אבטחה	PALAMI תודיע להסוכנות בלי דיחוי על כל אירוע אבטחה שנוגע למידע הלקוחות, תמסור את הפרטים הידועים, תפעל לצמצם את הנזק, ותסייע בדיווח לרשות להגנת הפרטיות ולנוסעים כשהוא נדרש.
בקשות של נוסעים	בקשה לעיין במידע, לתקן אותו או למחוק אותו מופנית להסוכנות, שמבצעת אותה במערכת. PALAMI תסייע לפי הצורך.
דיווח ופיקוח	פעם בשנה, ובנוסף לפי בקשה סבירה, PALAMI תמסור להסוכנות דיווח בכתב על האופן שבו היא מקיימת את חובותיה לפי התקנות ונספח זה, ותענה על שאלון ספקים מקובל, כדי לאפשר פיקוח.

נספח ג׳

ספקי משנה

הספקים שמעבדים מידע לקוחות בשביל PALAMI. הרשימה מתעדכנת לפי סעיף "ספקי משנה" בנספח ב׳.

תפקיד	ספק	מיקום העיבוד
אחסון ותשתית ענן, גיבויים	_____	_____
בינה מלאכותית לקריאת מסמכים	_____	_____
שליחת אימייל	_____	_____
הודעות SMS ו־WhatsApp	_____	_____
התראות בטלפון (Push)	Apple, Google	_____

ולראיה באו הצדדים על החתום

החתימה נעשית פעם אחת, בידי מנהל או מנהלת הסוכנות, ומכסה את ההסכם ואת כל הנספחים. העובדים לא צריכים לחתום.

PALAMI

שם החותם/ת _____

תפקיד _____

תאריך _____

_____

חתימה

הסוכנות

שם החותם/ת _____

תפקיד _____

ח.פ. / ע.מ. _____

תאריך _____

_____

חתימה וחותמת